Sygn. akt II K 227/24

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2024 roku

Sąd Rejonowy w Lipsku II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Krakowiak

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wiśnios

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2024 roku

sprawy***: Ł. Ł. s. J. i G. z domu S. ur. (...) w O.***

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 lipca 2024 roku w miejscowości S., gminy S., powiatu (...), województwa (...), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego, w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipsku II Wydział Karny z dnia 30 stycznia 2019 roku, sygn. akt II K 433/18 prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, z wynikami badania stanu trzeźwości, tj. : I – 1,07 mg/dm^3, II – 1,09 mg/dm^3 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o przestępstwo z art. 178a§4 kk

orzeka:

I. oskarżonego Ł. Ł. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 4 kk skazuje go, a na podstawie art. 178a § 4 kk w zw. z art. 37 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 42§3 kk orzeka wobec oskarżonego Ł. Ł. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

III. na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu Ł. Ł. na poczet środka karego zastosowanego w punkcie II okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 30 lipca 2024 roku,

IV. na podstawie art. 43a§3 kk zasądza od oskarżonego Ł. Ł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10000 (dziesięć tysięcy) złotych,

V. na podstawie art. 178a § 5 kk w zw. z art. 44b § 2 kk orzeka wobec oskarżonego Ł. Ł. przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości pojazdu w kwocie 7925 (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych,

VI. na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego Ł. Ł. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Lipsku tytułem kosztów postępowania kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych, w tym 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty sądowej,